

1500425-59.2020.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316668/2020 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 15302074 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1097/20/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2316668 - DEL.POL.TAMBAU, 1097/20/200 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500425-59.2020.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500425-59.2020.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316668/2020 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 15302074 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1097/20/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2316668 - DEL.POL.TAMBAU, 1097/20/200 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

SAMUEL RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, em uma via pública situada na Rua Guerino de Sordi, Bairro Conjunto Habitacional Padre Donizetti, neste município e comarca de Tambaú - SP, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 10 porções de maconha (17,06g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 111/113).

A denúncia foi recebida em 16/11/2021 (fls. 115).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, pediu a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar (fls. 09), exame químico-toxicológico (fls. 74/76) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em audiência, a testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, policial militar, afirmou que estavam fazendo patrulhamento pelo Bairro Vila Padre Donizete. Havia uma motocicleta no contrafluxo com dois indivíduos. Eles apresentaram atitude estranha, ficaram nervosos. Os policiais fizeram a abordagem, o garupa desceu e se aproximou do portão da casa, o outro foi embora com a moto. Quando o Samuel se aproximou do portão, jogou algo para dentro da residência. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém o invólucro se tratava de 10 porções de maconha. Indagado, ele confirmou que estava comercializando a droga e que ganhava 60 reais por kit vendido, bem como que fazia poucos dias que estava no comércio de drogas, porque sua namorada estava grávida. O bairro é conhecido pelo tráfico de drogas. O réu não era conhecido pelos policiais.

A testemunha Jean Raphael Rodrigues Garcia, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando viram dois indivíduos em uma moto em atitude suspeita. Um deles foi embora e o outro ficou andando pela rua, bem como jogou um pacote dentro da casa. Foi abordado e constataram que o pacote jogado era droga. O réu confessou que estava vendendo droga há pouco tempo porque a esposa dele estava gestante. O réu não é conhecido dos meios policiais.

O informante Igor Cristiano de Moura Rodrigues, amigo do réu, afirmou que Samuel está trabalhando atualmente, registrado em uma cerâmica, e é pai de família. Sabe que o réu era usuário de maconha antes de ser preso. Conhece Samuel há um ano e seis meses.

Em seu interrogatório, o réu disse que é usuário de maconha e, naquele dia, ficou nervoso e disse “aquelas coisas” porque nunca havia passado por aquela situação. Disse que é trabalhador e nunca vendeu drogas. A droga localizada com ele era para consumo próprio. Comprou a droga de um rapaz que não sabe o nome, pagou 60 reais, arrumou dinheiro com o tio dele. Atualmente, não usa mais drogas.

Analisadas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há dúvidas de que o réu, de fato, praticou o crime descrito na denúncia.

As testemunhas policiais militares foram unânimes em afirmar que o réu foi detido na posse da substância entorpecente (que havia jogado na residência), certo que não verifico motivos para que agentes públicos intencionassem atribuir ao acusado a prática de grave crime injustamente.

Some-se, ainda, a confissão do acusado na fase policial (fls. 04).

Embora, em Juízo, o réu tenha mudado sua versão e alegado que as drogas eram destinadas ao consumo próprio, tal versão restou isolada nos autos e não se mostra verossímil.

Vale dizer, a forma como a droga foi localizada, fracionada e em local conhecido pelo tráfico de drogas demonstra que o entorpecente era, de fato, destinado à venda.

No mais, em que pesem os argumentos do Ministério Público, entendo que não deve incidir, no caso, a agravante de calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, “j” do Código Penal. A despeito da situação vivida em razão da pandemia de Covid-19, não restou comprovado nos autos que tal fato tenha facilitado a prática do crime, não existindo relação de causalidade entre o período de calamidade e o delito em questão.

Nesse sentido, há julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Pretensão à

absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato dos agentes de segurança - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Necessário o afastamento da agravante referente aos crimes praticados durante calamidade pública. Aplicação do redutor previsto no art. 33º, § 4º, da Lei de Drogas. Inadmissibilidade. Recurso parcialmente provido. [...] No tocante à agravante da calamidade pública, infere-se que não resultou minimamente comprovada a relação de causalidade que haveria entre o período da calamidade e a perpetração do delito em questão, não havendo notícia no sentido de maior vulnerabilidade social a facilitar a perpetração da execrável prática; pelo contrário, ao que consta o policiamento seguia e segue regular, nos moldes que antecederam ao período em que inserido o estado de calamidade pública.” (TJSP; Apelação Criminal 1501229-69.2020.8.26.0599; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

“APELAÇÕES - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) – Insurgência contra a dosimetria das penas e regime prisional imposto – Pena-base fixada no mínimo legal – Quantidade de drogas que não se mostra expressiva para justificar a exasperação da pena-base – Compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência – Admissibilidade – Precedente do STJ – Afastada Agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do Código Penal - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a agravante da reincidência – Apelo do Ministério Público não provido. Recurso de apelação da Defesa parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “j” (calamidade pública), do CP, redimensionando as reprimendas.

[...] Contudo, no tocante à agravante da calamidade pública, infere-se que não resultou minimamente comprovada a relação de causalidade entre o período da calamidade e a perpetração do delito em questão”

(TJSP; Apelação Criminal 1502057-90.2020.8.26.0526; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Sentença de procedência. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Afastada a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não demonstrada a vinculação entre os fatos e o estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19. Reduzida proporcionalmente a fração de aumento eleita para agravar a pena em razão da reincidência. Escorreito, na derradeira etapa, o juízo positivo de incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Inviável, por outro lado, a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4º, do mesmo Diploma. Regime inicial fechado fixado adequadamente, observada a expressão aritmética da pena e a dupla – e específica – reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de “sursis”. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Criminal 1514882-87.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021) (g.n.)

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e da menoridade relativa não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Na terceira fase, presentes os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, tornando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Ante as condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu SAMUEL RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena privativa de liberdade.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a natureza da pena imposta, incompatível com a prisão preventiva.

Autorizo a incineração do entorpecente, guardando o suficiente para eventual contraprova, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Tambaú, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA